

AZMI BIN SABDIN

lwn

ZANARIAH BINTI ZAINAL

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), pada 21 Jun 2022 bersamaan 21 Zulkaedah 1442H]

Kes Permohonan No. 10000-077-0091-2021

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : *Encik Roslizam bin Rahim*
(Tetuan Nailah Ramli & Partners)

Peguam Syarie Responden : *Puan Norhusniah binti Husin*
(Tetuan Norhusniah Husin & Co.)

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Pemohon telah memfailkan permohonan ini melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 23/8/2021 terhadap pihak Responden untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- 1.1 Mahkamah memberikan kebenaran kepada Pemohon dan/atau Peguam Syarie Pemohon memfailkan Notis Rayuan di luar tempoh masa.

- 1.2 Apa-apa perintah atau relif lain yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] Responden yang tidak bersetuju dengan permohonan ini telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 13/1/2022 yang memohon supaya Mahkamah menolak permohonan Pemohon dengan kos. Pemohon pula memfailkan Afidavit Balasan pada 11/2/2022 dan seterusnya diikuti dengan hujahan bertulis oleh kedua-dua pihak yang difailkan secara serentak pada 31/3/2022.

FAKTA KES

[3] Pada 11/07/2019 Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam dalam Kes Saman No: 10200-017-0342-2019 telah memerintahkan **secara persetujuan bersama** terma-terma yang berikut :

3.1 *Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*

3.2 *Mahkamah mengisytiharkan harta dan aset di bawah ini adalah harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan iaitu:*

3..2.1 *Sebuah rumah beralamat di No.92-19-6, Apartment Putra Ria Blok 92, Kampung Haji Abdullah Hukum, 59200 Kuala Lumpur; dan*

3.2.2 *Sebuah rumah beralamat di No.20, Jalan Cecawi 6/14c, Seksyen 6, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.*

3.3 *Mahkamah memerintahkan bahawa Plaintiff adalah berhak ke atas harta-harta pada terma 2 di atas dengan kadar sebanyak 55% dan Defendan adalah sebanyak 45%.*

3.4 *Sekiranya hartanah-hartanah tersebut dijual, hasil jualan setelah ditolak hutang dan kos-kos berkaitan dibahagikan seperti di para 3.*

[4] Tidak berpuas hati dengan perintah tersebut, Pemohon yang bertindak selaku Defendan pada waktu itu berhasrat untuk memfailkan rayuan. Walau bagaimanapun oleh kerana tempoh masa berbuat demikian telah pun berakhir, maka permohonan lanjut tempoh ini difailkan bagi mendapatkan perintah sebagaimana yang telah dinyatakan pada perenggan [1] di atas.

ALASAN PERMOHONAN

[5] Dengan merujuk kepada Afidavit Sokongannya, Pemohon menyatakan alasan-alasan permohonan adalah sebagaimana berikut:

5.1 Kelewatan dan/atau kelengahan pemfailan Notis Rayuan tidak pernah disengajakan atas faktor kesihatan serius yang dialami oleh Pemohon.

5.2 Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang dilaksanakan di Malaysia telah menghadkan pergerakan Pemohon untuk mendapatkan apa-apa khidmat nasihat guaman dan seterusnya memfailkan apa-apa dokumen mengikut kehendak undang-undang;

5.3 Berlaku perubahan matan selepas penghakiman persetujuan direkodkan oleh Mahkamah yang berbidangkuasa apabila Responden telah memfailkan dan/atau meneruskan tuntutan pasca persetujuan; dan

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 139(4) Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan ;

Notis Rayuan

(4) Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.

[7] Dalam mempertimbangkan permohonan ini, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 238(1) dan (2) Enakmen yang menyatakan :

Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[8] Peruntukkan ini jelas memberi kuasa kepada kami untuk mendengar dan memutuskan kes ini. Frasa “apa-apa terma yang difikirkannya adil” di dalam subseksyen 238(1) di atas jelas memberi maksud bahawa keadilan adalah perkara utama yang harus diberikan pertimbangan oleh kami dalam menggunakan kuasa

budi bicara untuk memutuskan sama ada menerima atau menolak permohonan ini.

[9] Dalam mempertimbangkan ruang yang diberikan oleh peruntukan ini, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes telah memberikan panduan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238. Antaranya dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain* [2012] JH 34(2) *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz* [2013] JH 36(1) serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud* [2015] JH 40(1). Melalui kes-kes ini, Panel Rayuan Syariah telah menggariskan pertimbangan atas faktor-faktor berikut:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya; dan
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[10] Faktor-faktor tersebut dilihat selari dengan prinsip yang telah digariskan lebih awal dalam kes *Scott & English (m) sdn. bhd lwn. Leike Refrigeration & Stainless Steel Industries Sdn. Bhd. & 2 ors* [1994] 3 CLJ 114 seperti berikut:

"Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah dan Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira tempoh kelewatan, alasan kepada kelewatan, kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan juga adalah merupakan satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Walaupun, faktor ini hanyalah bentuk panduan bagi tujuan melaksanakan budibicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor

perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budibicara tersebut."

[11] Merujuk kepada prinsip-prinsip yang dinyatakan di atas, isu utama yang patut kami pertimbangkan terlebih dahulu sebelum meneliti isu-isu lain adalah, sama ada wujud atau tidak sebab-sebab atau alasan-alasan kelewatan munasabah yang telah dikemukakan oleh pemohon untuk diberi pertimbangan.

[12] Dari sudut tempoh kelewatan, kami mendapati bermula daripada tamatnya tempoh pemfailan Notis Rayuan iaitu 24/07/2019 sehingga permohonan ini difailkan iaitu pada 23/8/2021, kelewatan yang berlaku adalah kira-kira selama dua tahun satu bulan.

[13] Pemohon menghujahkan kelewatan berlaku disebabkan oleh masalah kesihatan yang serius apabila menghidap penyakit kencing manis bermula pada tahun 2018 dan disusuli dengan serangan penyakit jantung pada tahun 2020. Pemohon mendakwa sehingga kini masih menjalani rawatan di hospital atas masalah kesihatan tersebut. Selain itu kelewatan turut berpunca daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) mulai 18/3/2020. Disebabkan kekangan tersebut Pemohon menyatakan tempoh sebenar kelewatan hanyalah selama tujuh bulan sahaja.

[14] Pemohon berhujah kedua-dua alasan ini telah membataskan pergerakan fizikalnya untuk mendapatkan khidmat nasihat perundangan termasuklah untuk memfailkan Notis Rayuan dalam masa yang ditetapkan. Oleh itu Pemohon menyatakan kelewatan yang berlaku bukanlah suatu kesengajaan dan masih dalam tempoh yang munasabah untuk dipertimbangkan.

[15] Responden pula dalam hujahannya menyatakan bahawa alasan-alasan tersebut bersifat umum sahaja. Menurut Responden, tidak terdapat bukti kukuh yang menunjukkan Pemohon mengalami masalah kesihatan sehingga tidak

berupaya untuk memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman persetujuan.

[16] Bagi alasan PKP pula Responden menarik perhatian Mahkamah tentang tarikh pelaksanaannya hanya bermula pada 18/3/2020 sedangkan tarikh akhir pemfailan Notis Rayuan adalah pada 25/7/2019. Berdasarkan tempoh ini Pemohon sebenarnya mempunyai tempoh kira-kira lapan bulan selepas tamatnya tempoh 14 hari pemfailan Notis Rayuan untuk memfailkan permohonan ini namun gagal dimanfaatkan oleh Pemohon.

[17] Bagi memutuskan isu ini, pertimbangan kami adalah sama ada tempoh kelewatan tersebut adalah suatu tempoh yang munasabah dan adakah alasan-alasan yang dikemukakan wajar untuk diterima atau sebaliknya. Berdasarkan perkiraan biasa tempoh kelewatan, kami berpandangan ianya bermula dari tarikh akhir pemfailan Notis Rayuan iaitu pada 25/7/2019.

[18] Mengambil kira dari tarikh tersebut sehingga kes ini difailkan, kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa kelewatan yang berlaku adalah selama dua tahun satu bulan. Tiada sebab kukuh untuk kami memulakan perkiraan berdasarkan tarikh pelaksanaan PKP pada 18/3/2020 memandangkan tempoh 14 hari untuk pemfailan Notis Rayuan berakhir pada 25/7/2019 sebagaimana yang diperuntukkan oleh seksyen 139(4).

[19] Merujuk kepada alasan kesihatan yang dinyatakan oleh Pemohon, setakat keterangan yang ada menunjukkan bahawa masalah tersebut berlaku dalam tempoh-tempoh tertentu sahaja dan bukan secara berterusan yang menyebabkan Pemohon tidak mempunyai ruang langsung untuk memfailkan permohonan ini dengan lebih awal. Tanpa menafikan isu kesihatan yang dialami oleh Pemohon dan dengan mengambil kira tempoh kelewatan yang begitu panjang, kami berpandangan terdapat unsur-unsur kelengahan yang tidak sepatutnya. Justeru

alasan tersebut belum cukup untuk meyakinkan kami bagi membenarkan permohonan ini.

[20] Berhubung dengan alasan PKP pula, pada hemat kami pelaksanaannya tidaklah menyebabkan keseluruhan pengoperasian Mahkamah menjadi lumpuh sepenuhnya. Sejak tarikh pelaksanaannya pada 18/3/2020 sehinggalah kes ini difailkan pada 23/8/2021 terdapat masa-masa tertentu yang ditetapkan oleh pihak mahkamah bagi membolehkan pelanggan berurusan sama ada secara dalam talian (*online*) atau fizikal. Hal ini dapat dilihat semasa tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Bersyarat (PKPB) dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) apabila sebahagian besar kegiatan ekonomi dan sosial telah dibuka bagi membolehkan urusan Pemohon dibereskan.

[21] Dengan hormatnya kami merujuk kepada kes ***Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1)***, Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan:

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

[22] Dalam konteks permohonan ini, kami berpendapat tempoh yang terlalu lama diambil oleh Pemohon sebelum memfailkan permohonan ini serta kelonggaran-kelonggaran ada dalam tempoh tersebut menyebabkan alasan masalah kesihatan dan pelaksanaan PKP tidak lagi boleh dianggap sebagai suatu keadaan yang istimewa yang membawa kepada keadilan bagi kami mempertimbangkan permohonan ini.

[23] Bagi faktor kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuannya pula kami mendapati perintah yang dikeluarkan pada 11/7/2019 adalah secara persetujuan

bersama. Dalam hal ini kami merujuk kepada seksyen 94 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

“Penyelesaian tindakan

*94. Jika dengan persetujuan pihak-pihak sesuatu tindakan telah diselesaikan, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan persetujuan pihak-pihak itu merekodkan hakikat penyelesaian itu dengan terma-termannya, dan rekod penyelesaian itu hendaklah menjadi pembelaan dengan cara **res judicata** dalam tindakan kemudiannya bagi kausa tindakan yang sama, atau bagi kausa tindakan yang pada matannya adalah sama.”*

[24] Manakala Arahan Amalan No. 5 Tahun 2006 [AA5/ 2006] berkaitan dengan ***“Kesan Perjanjian Persetujuan Sulh”*** pula menyatakan seperti berikut:

*“...kesan perjanjian persetujuan Sulh yang menepati kehendak Hukum Syarak yang telah direkodkan dan disahkan oleh Mahkamah **tidak boleh ditarik balik dan tidak boleh dirayu** oleh pihak-pihak yang terlibat dengan perjanjian persetujuan tersebut.”*

[25] Di samping itu, melalui pelbagai kes di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri, Panel Rayuan Syariah telah menetapkan suatu prinsip bahawa perintah persetujuan bersama tidak boleh dirayu seperti kes ***Dato’ Abu Khalil lwn Nik Rahimah Binti Wan Ahmad (2010) JH 31 (1), Mohd Daud Bin Nasir lwn Azura Abu Bakar (2007) JH 23 (1), Datin Rohaya Binti Haji Mokhsin lwn Dato’ Haji Jamian Bin Mohamad (2008) JH 25 (2)***. Kami dengan hormatnya bersetuju dan memperkukuh prinsip tersebut.

[26] Berdasarkan peruntukan undang-undang dan autoriti di atas, jelas menunjukkan bahawa perintah persetujuan yang direkodkan di hadapan Mahkamah, tidak boleh dirayu atau ditarik balik. Pihak-pihak adalah terhalang daripada mengambil tindakan kemudiannya bagi kausa tindakan yang sama.

Dapatan ini pada hemat kami tentunya akan mempengaruhi kebarangkalian Pemohon untuk berjaya dalam rayuannya.

[27] Kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, namun budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

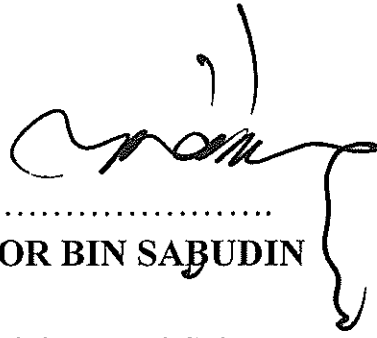
[28] Oleh yang demikian tanpa perlu kami mengulas terhadap tahap prejudis permohonan ini terhadap Responden, dukacita kami maklumkan bahawa permohonan Pihak Pemohon ini tidak dapat dipertimbangkan. Sehubungan dengan itu demi keadilan kepada pihak-pihak maka suatu kadar kos yang bersesuaian pada hemat kami wajar diberikan kepada pihak Responden selaras dengan peruntukan seksyen 222 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon adalah **DITOLAK**.
- [2] Pemohon dikehendaki membayar kos sebanyak RM2000.00 kepada Responden.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATO MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

4